رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٨١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٢٩١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٢هـ

الموضوعات

أحوال مدنية - منح جنسية - الولادة لأب سعودي - حجية الحكم القضائي - حجية التقرير الطبي - إقرار شيخ القبيلة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمنحها الجنسية السعودية - تضمن النظام بأن يكون سعودياً من ولد داخل أو خارج المملكة العربية السعودية لأب سعودي - الثابت صدور حكم قضائي وتحليل الحمض النووي بإثبات نسب المدعية لأبيها السعودي، وإقرار شيخ القبيلة بذلك؛ مما يتقرر معه صحة نسب المدعية إلى أبيها السعودي - أثر ذلك إلزام المدعى عليها بمنح المدعية الجنسية السعودية.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٧) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٣٧٤/١/٢٥هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدمت به المدعية بتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ من صحيفة الدعوى، وما ذكرته أثناء المرافعة أنها ولدت في المملكة العربية السعودية من أب

سعودي (...) والذي أنكر نسبها إليه مما ألجأها إلى إقامة دعوى ضده، وصدر فيها الحكم رقم (١/٥٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ الصادر من رئيس محاكم نجران القاضي بثبوت نسبها إلى والدها، وبعد إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) الذي أكد ما انتهى إليه حكم المحكمة، كما أقر بذلك شيخ القبيلة في إقراره المؤرخ بتاريخ ١٤٢٧/٩/٣هـ، ونصه: "بأن المدعوة (...) هي سعودية الأصل والولادة والمنشأ وأعرفها تمام المعرفة وأنها من جماعتي التابعين لمشيختي، ومن مواليد نجران كما أوكد سعوديتها وسعودية أبيها..."، إلا أن المدعى عليها ما زالت تمانع وتماطل في إنهاء الإجراءات دون مبرر نظامي، وأضافت المدعية أن المادة (٧) من نظام الجنسية العربية السعودية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٣٧٩/١١/١٢هـ نصت على أن: "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس"، وأنها مولودة بالمملكة ولأب سعودي وصدر الحكم الشرعي سالف الذكر، ونتيجة التحليل، فيكون امتناع المدعى عليها لا مبرر له، وختمت صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم الشرعي وإعطائها ما يثبت جنسيتها ومساواتها بإخوانها وأخواتها السعوديين. وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قدمت مذكرة مفادها: أن معاملة المدعية تخضع تحت التعليمات المنظمة بالقرار الوزاري رقم (١٨٩/وز) تاريخ ١٤٢٧/٦/٢٨هـ المتضمنة إنشاء لجنة استرداد الجنسية، وتوقفت

أعمال اللجنة في تاريخ ١٤٤٢/٧/١هـ ثم أعيد تشكيل اللجنة بالقرار الوزاري رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ، وتتطلب معاملة المدعية مخاطبات الجهات الأمنية وصدرت إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ لاستكمال متطلباتها، وقد أفاد الوكيل المساعد للجنسية والتجنس بأن المعاملة قيد الدراسة، وحيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٢هـ الإجراءات اللازمة لمن يطلب تزويد سعوديته وهي كالتالي: "إذا تقدم طالب التزود بما يثبت سعوديته بعد بلوغه سن الرشد، لكونه مولوداً خارج المملكة، أو مولوداً داخلها، ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته وكان أبوه سعودياً ثابتة جنسيته بحفيظة نفوس سعودية، أو يحمل أوراقاً رسمية تثبت سعوديته، مثل جواز السفر، شهادة جنسية، أو تذكرة عربان، أو تذكرة مرور مشار فيها إلى أنه من الرعايا السعوديين، إلا أنه لم يضم في أي من تلك الوثائق ولم يسجل لدى أي من ممثليات المملكة في الخارج قبل بلوغه سن الرشد فيزود بما يثبت سعوديته بموافقة وزير الداخلية أو نائبه بناءً على توصية من اللجنة المشكلة برقم (٣٣٤٧) وتاريخ ١٣٩٥/١/٢٨هـ بعد أن تتحقق اللجنة بشكل تام من صحة ما يدعيه وما يقدمه من أدلة لازمة لإثبات بنوته لصاحب الوثيقة. على أنه إذا كان قد سبق لطالب التزود أن خدم في جيش أجنبي أو حصل على وثائق أجنبية، فلا يزود بما يثبت سعوديته إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء". وحيث إن المدعية تطلب ما يثبت سعوديتها وتخضع معاملتها تحت تعليمات اللجنة المشكلة لدينا، وحيث اتضح أن معاملة المدعية لا تزال

لدى وزارة الخارجية للتأكد والتحقق من موضوعها وتم التعقيب عليه بالخطاب رقم (٤٣٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ، وختمت بطلب التريث في الحكم، كما جرى تبادل المذكرات التي لم يخرج مضمونها عما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها لما يلي.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمنحها الجنسية السعودية؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى..."، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى، فتأسيساً على تكييف الدائرة لهذه الدعوى أنها من دعاوى المنازعات الإدارية، فإن المبدأ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الطعن فيها لا يتقيد بمدة محددة في النظام، بل يبقى مجال الطعن متاحاً للطاعن حتى يتم إنهاء المنازعة بين الأطراف؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فقد نصت المادة (٧)

من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٣٧٤/١/٢٥هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٣٧٩/١١/١٢هـ على: "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس"، وبما أنه صدر حكم من رئيس المحاكم بمنطقة نجران رقم (١/٥٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ آنذاك بثبوت نسب المدعية لوالدها السعودي، وبما أن المدعية قامت بإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وفقاً للخطاب رقم (٦١٨/٢٥/١١) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٤هـ والذي انتهى إلى صحة ثبوت نسبها إلى أبيها، وبما أن شيخ القبيلة (...) أقرّ بالإقرار المؤرخ بتاريخ ١٤٢٧/٩/٣هـ بأن المدعية سعودية الأصل والولادة والمنشأ وأنه يعرفها تمام المعرفة، وبذلك يثبت صحة انتساب المدعية إلى والدها سعودي الجنسية، وحيث إن المادة (٧) آنفة الذكر كانت صريحة بأن من كان والده أو والدته سعوديي الجنسية فإنه يستحق الجنسية السعودية، فبناءً على ما سبق فإنه يتبين أحقية المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به ممثلة المدعى عليها بأن الإجراءات لم تنتهِ بعد وأن معاملة المدعية ما زالت تحت الدراسة؛ فإن الحكم صدر بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ وأن المدعى عليها من ذلك التاريخ لم تنتهِ من الدراسة، وبما أن الأحكام القضائية القطعية تتسم بوجوب النفاذ حتى لو آل الأمر إلى التنفيذ من خلال القوة الجبرية، وبمخالفة ذلك لا يبقى للقضاء أثر؛ إذ غاية القضاء وثمرته الفصل بين الخصومات

وإرساء العدل، وبما أنه من المستقر في العمل الإداري أن ثمة سلطات ثلاث: تنظيمية وقضائية وتنفيذية. وأن لكل سلطة صلاحيات للعمل رسمها المنظم، وبما أن الحكم القضائي صادر من سلطة قضائية وواجب على السلطة التنفيذية إنفاذ الحكم، وبما أنه مضى على الحكم الصادر والمنهي للنزاع أكثر من ثلاثة عشر عاماً؛ فإن الدائرة لا ترى أي مبرر لهذا التأخير في البت بالإجراءات، بل تسميه مماطلة وتعسفاً من الجهة الإدارية، والمدعى عليها بذلك تخالف مخالفة جليّة ما رسمته هذه الدولة من تسهيل الإجراءات وسرعة البت فيها، سواء أكان ذلك متعلق بالمواطنين أو حتى المقيمين؛ عليه تبين خطأ الجهة لتقاعسها عن اتخاذ ما كان يجب عليها اتخاذه شرعاً ونظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بأن تمنح المدعية (...) الجنسية السعودية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.